



PUTUSAN
Nomor 871/Pid.Sus/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aldo Falyoga Pgl Aldo als Unyil;
2. Tempat lahir : Padang Pariaman;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 16 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tengah Kel. Ketaping Kec, Batang Anai Kab. Padang Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/196/V/2024/Satresnarkoba tertanggal 26 Mei 2024 dan diperpanjang masa penangkapannya berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor: SP.Kap/196.a/V/2024/Satresnarkoba tertanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025; Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Yul Akhyari Sastra, S.H, Dini Puspita Sari, S.H, Budi Amirlihus, S.H, Aristo Febril Indra, S.H, Aidil Permata, S.H dan Malverino Fitrah Laksana, S.H., M.H, Advokat/Penasihat Hukum "PALITO LAW FIRM" yang beralamat Jl.DR.M.Hatta No.11 Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji Kota Padang, berdasarkan penetapan Nomor: 871/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 4 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 871/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 871/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 4 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Aldo Falyoga Pgl Aldo bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I. Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Dalam dakwaan Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (Satu) plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) pak plastik klip bening diduga sebagai pembungkus shabu;
 - 1 (satu) unit handphone Android Merk Redmi warna Biru;
 - 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Aldo Falyoga bersama-sama dengan ZULYA HENDRI Pgl HENDRI Als BOLEANG (penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 01.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Pinggir jalan dekat Komplek Lubuk Gading III Blok L/21 Kel. Lubuk Buaya Kota Padang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat tim satresnarkoba Polresta Padang yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan Pgl Zulya melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan setelah melakukan pengintaian dan informasi tersebut akurat kemudian Tim Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan Pgl Hendri yang pada saat itu sedang berada di jalan dekat Komplek Lubuk Gading III Blok L/21 Kel. Lubuk Buaya dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu di genggam tangan kiri Pgl Zulya, 1 (satu) pak plastik klip bening diduga sebagai pembungkus shabu didalam kantong celana sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone android merk redmi warna biru ditemukan diatas tanah dekat penangkapan Terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan Pgl Zulya serta barang bukti di bawa ke Polresta Padang untuk proses lebih lanjut. Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan berada dalam penguasaan Terdakwa dan Pgl Zulya. Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat sebelum ditangkap tersebut bahwa Pgl Zulya membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Terendam dengan Berita Acara Penimbangan No. 337/V/023100/2024 tanggal 28 Mei 2024 dengan hasil 1 (satu) paket dibungkus plastik klip bening berisikan butiran Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan total berat bersih 0,08 gram;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian oleh Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 1343/NNF/2024 tanggal 3 Juni 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini yang hasil pemeriksaannya bahwa barang bukti tersebut adalah positip Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan dalam bentuk tanaman dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo, Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Aldo Falyoga bersama-sama dengan ZULYA HENDRI Pgl HENDRI Als BOLEANG (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 14.10 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Kampung Tengah Kel. Katapiang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 84 KUHP, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara pertama Pgl Zulya merakit 1 (satu) set alat hisap shabu/ bong yang terbuat dari botol plastik bekas kemudian setelah itu Pgl Zulya memasukkan Shabu kedalam kaca pirek lalu Pgl Zulya memasukkan ujung kaca pirek ke dalam mulut karet kompeng dan membakar dengan mancis lalu ujung pipet satunya lagi terdakwa hisap berulang-ulang secara bergantian dengan Pgl Zulya. Bahwa terdakwa merasakan tenaganya bertambah dan merasa segar setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Terendam dengan Berita Acara Penimbangan No. 337/V/023100/2024 tanggal 28 Mei 2024 dengan hasil 1 (satu) paket dibungkus plastik klip bening berisikan butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan total berat bersih 0,08 gram;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian oleh Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 1343/NNF/2024 tanggal 3 Juni 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini yang hasil pemeriksaannya bahwa barang bukti tersebut adalah positip Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine An. Aldo Falyoga No. SKHP/362/V/2024/RS.Bhayangkara, yang ditanda tangani oleh Dr. Melti Marta Ranu tanggal 26 Mei 2024 dengan kesimpulan: Methamphetamine (shabu) hasil : Positif (+);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis Shabu yang terdaftar dalam Gol I Nomor 61 lampiran I UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Firman Oktori, SH, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi penangkapan atas tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib bertempat dipinggir jalan yang beralamat di Komplek Lubuk Gading Permai III Blok M Kel. Lubuk Buaya Kec. Koto Tangah Kota Padang;
- Bahwa berawal tim satresnarkoba Polresta Padang yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba dan setelah melakukan pengintaian dan informasi tersebut akurat kemudian Tim Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang berada di dekat Komplek Lubuk Gading Permai III Blok M Kel. Lubuk Buaya Kec. Koto Tangah Kota Padang;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu di genggam tangan kiri Pgl Zulya, 1 (satu) pak plastik klip bening diduga sebagai pembungkus shabu didalam kantong celana sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone android merk redmi warna biru ditemukan diatas tanah dekat penangkapan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Pgl Zulya serta barang bukti di bawa ke Polresta Padang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa diajak mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut oleh Pgl Zulya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh Polisi sehubungan dengan perkara tersebut;
- Bahwa bap di penyidikan di benarkan saksi;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Muhammad Iqbal**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi penangkapan atas tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib bertempat dipinggir jalan yang beralamat di Komplek Lubuk Gading Permai III Blok M Kel. Lubuk Buaya Kec. Koto Tangah Kota Padang;
- Bahwa berawal tim satresnarkoba Polresta Padang yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika dan setelah melakukan pengintaian dan informasi tersebut akurat kemudian Tim Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang berada di

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat Komplek Lubuk Gading Permai III Blok M Kel. Lubuk Buaya Kec. Koto Tangah Kota Padang;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu di genggam tangan kiri Pgl Zulya, 1 (satu) pak plastik klip bening diduga sebagai pembungkus shabu didalam kantong celana sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone android merk redmi warna biru ditemukan diatas tanah dekat penangkapan Terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan Pgl Zulya serta barang bukti di bawa ke Polresta Padang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa diajak mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut oleh Pgl Zulya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh Polisi sehubungan dengan perkara tersebut;
- Bahwa bap di penyidikan di benarkan saksi;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Zulya Hendri, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib bertempat dipinggir jalan yang beralamat di Komplek Lubuk Gading Permai III Blok M Kel. Lubuk Buaya Kec. Koto Tangah Kota Padang;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 saksi membeli narkotika jenis shabu kepada Pgl Roni (DPO dan narkotika jenis shabu tersebut saksi ambil di didaerah parak Buruak Kec. Koto Tangah;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut saksi menghubungi Terdakwa. Selanjutnya saksi menuju rumah Terdakwa dan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 09.00 Wib sampai di rumah Terdakwa didaera Batang Anai Kab. Padang Pariaman;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak saksi untuk masuk kerumahnya dan sesampainya di kamar Terdakwa, saksi mengeluarkan 1 (satu) plastik asoy warna hitam dari saku sebelah kanan baju yang saksi gunakan dan meletakkannya diatas lantai kamar rumah Terdakwa. Kemudian saksi merakit alat hisap shabu atau bong dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira jam 22.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yaitu di Kampung Tengah Kel. Katapiang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman;
- Bahwa setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut saksi mengajak Terdakwa untuk pergi Komplek Lubuk Gading III Blok L/21 Kel. Lubuk Buaya Kota Padang dan pada saat sedang berada di daerah Komplek Lubuk Gading III Blok L/21 Kel. Lubuk Buaya Kota Padang tersebut saksi dan Terdakwa diamankan oleh Tim satresnarkoba Polresta Padang dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu di genggam tangan kiri saksi Zulya, 1 (satu) pak plastik klip bening diduga sebagai pembungkus shabu didalam kantong celana sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone android merk redmi warna biru ditemukan diatas tanah dekat penangkapan. Selanjutnya saksi dan Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polresta Padang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh Polisi sehubungan dengan perkara tersebut;
- Bahwa bap di penyidikan di benarkan saksi;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib bertempat dipinggir jalan yang beralamat di Komplek Lubuk Gading Permai III Blok M Kel. Lubuk Buaya Kec. Koto Tangah Kota Padang;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira jam 09.00 wib dihubungi Pgl Zulya (penuntutan terpisah) dimana Pgl Zulya menanyakan keberadaan Terdakwa dan mengatakan bahwa Pgl Zulya berkata akan ke rumah Terdakwa dimana Pgl Zulya Ingin mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Pgl Zulya mengeluarkan narkoba jenis shabu tersebut dari saku nya dan Pgl zulya merakit alat hisap shabu tersebut dan lalu Terdakwa dan Pgl Zulya Mengkonsumsi narktika jens shabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira jam 22.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yaitu di Kampung Tangah Kel. Katapiang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara pertama Pgl Zulya merakit 1 (satu) set alat hisap shabu/ bong yang terbuat dari botol plastik bekas kemudian setelah itu Pgl Zulya memasukkan Shabu kedalam kaca pirek lalu Pgl Zulya memasukkan ujung kaca pirek ke dalam mulut karet kompeng dan membakar dengan mancis lalu ujung pipet satunya lagi terdakwa hisap berulang-ulang secara bergantian dengan Pgl Zulya;
- Bahwa Terdakwa merasakan tenaganya bertambah dan merasa segar setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Pgl Zulya mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa BAP pada penyidikan dibenarkan Terdakwa;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (Satu) plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) pak plastik klip bening diduga sebagai pembungkus shabu;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Android Merk Redmi warna Biru;
- 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna Hitam;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan serta telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib bertempat dipinggir jalan yang beralamat di Komplek Lubuk Gading Permai III Blok M Kel. Lubuk Buaya Kec. Koto Tangah Kota Padang;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira jam 09.00 wib dihubungi Pgl Zulya (penuntutan terpisah) dimana Pgl Zulya menanyakan keberadaan Terdakwa dan mengatakan bahwa Pgl Zulya berkata akan ke rumah Terdakwa dimana Pgl Zulya Ingin mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Pgl Zulya mengeluarkan narkotika jenis shabu tersebut dari saku nya dan Pgl zulya merakit alat hisap shabu tersebut dan lalu Terdakwa dan Pgl Zulya Mengkonsumsi narktika jens shabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira jam 22.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yaitu di Kampung Tangah Kel. Katapiang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara pertama Pgl Zulya merakit 1 (satu) set alat hisap shabu/ bong yang terbuat dari botol plastik bekas kemudian setelah itu Pgl Zulya memasukkan Shabu kedalam kaca pirek lalu Pgl Zulya memasukkan ujung kaca pirek ke dalam mulut karet kompeng dan membakar dengan mancis lalu ujung pipet satunya lagi terdakwa hisap berulang-ulang secara bergantian dengan Pgl Zulya;
- Bahwa Terdakwa merasakan tenaganya bertambah dan merasa segar setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Pgl Zulya mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa BAP pada penyidikan dibenarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Melawan Hukum Menurut Bemmelen yaitu bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subjek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya. Dalam perkara ini terdakwa Aldo Falyoga diajukan ke persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, majelis Hakim dan juga Penasehat Hukum terdakwa serta membenarkan identitas dirinya sesuai surat dakwaan. Berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan ternyata terdakwa adalah orang yang waras, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan terdakwa selama berlangsungnya persidangan atau dengan kata lain tidak ditemukan adanya

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2024/PN Pdg



alasan membenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I Jenis shabu tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "Setiap Penyalah Guna" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan - golongan, diantaranya adalah Ganja (yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 sebagaimana termuat dalam lampiran Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipemeriksaan dan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang telah disita, bahwa terdakwa terdakwa ditangkap Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib bertempat dipinggir jalan yang beralamat di Komplek Lubuk Gading Permai III Blok M Kel. Lubuk Buaya Kec. Koto Tangah Kota Padang;

Menimbang, bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira jam 22.00 wib bertempat di rumah terdakwa yaitu di Kampung Tangah Kel. Katapiang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara pertama Pgl Zulya merakit 1 (satu) set alat hisap shabu/ bong yang terbuat dari botol plastik bekas kemudian setelah itu Pgl Zulya memasukkan Shabu kedalam kaca pirek lalu Pgl Zulya memasukkan ujung kaca pirek ke dalam mulut karet kompeng dan membakar dengan mancis lalu ujung pipet satunya lagi terdakwa hisap berulang-ulang secara bergantian dengan Pgl Zulya;

Menimbang, bahwa terdakwa merasakan tenaganya bertambah dan merasa segar setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Terendam dengan Berita Acara Penimbangan No. 337/V/023100/2024 tanggal 28 Mei 2024 dengan hasil 1 (satu) paket dibungkus plastik klip bening berisikan butiran Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan total berat bersih 0,08 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian oleh Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 1343/NNF/2024 tanggal 3 Juni 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini yang hasil pemeriksaannya bahwa barang bukti tersebut adalah positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine An. Aldo Falyoga No. SKHP/362/V/2024/RS.Bhayangkara, yang ditandatangani oleh Dr. Melti Marta Ranu tanggal 26 Mei 2024 dengan kesimpulan: Methamphetamine (shabu) hasil : Positif (+);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan Pgl Zulya dimana terakhir kali nya terdakwa dan Pgl Zulya mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira jam 22.00 wib bertempat di rumah terdakwa yaitu di Kampung Tengah Kel. Katapiang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman dimana narkoba jenis shabu yang ada didalam kaca pirek dibakar dengan menggunakan mencis dan selanjutnya asap yang masuk ke dalam bong tersebut dihisap oleh terdakwa dan Pgl Zulya secara bergantian dan berulang-ulang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dan Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) pak plastik klip bening diduga sebagai pembungkus shabu, 1 (satu) unit handphone Android Merk Redmi warna Biru, dan 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna Hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika dan Obat-obatan terlarang;
- Terdakwa pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur dan sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aldo Falyoga Pgl Aldo tersebut di atas, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) pak plastik klip bening diduga sebagai pembungkus shabu;
 - 1 (satu) unit handphone Android Merk Redmi warna Biru;
 - 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025 oleh kami,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Said Hamrizal Zulfi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bakri, S.H., M.Hum., Juandra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rio Guswandi, S.H., M.H., Panitia Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Sandra Octharini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bakri, S.H., M.Hum.

Said Hamrizal Zulfi, S.H.

Juandra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rio Guswandi, S.H., M.H.